

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Abusivismo bancario, Titolo V e la giurisprudenza del corso

Punti 3 e 7 del programma — Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario:
soggetti operanti nel settore finanziario, abusivismo e casistica

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

9 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	Abusivismo bancario, Titolo V e la giurisprudenza del corso	1
1.1	D1 — Che cosa disciplina il Titolo V del TUB e perché esiste	1
1.2	D2 — L'art. 106 e l'albo unico degli intermediari finanziari	2
1.3	D3 — La mappa dell'abusivismo: il Capo I del Titolo VIII	4
1.4	D4 — Gli artt. 130 e 131: elementi costitutivi e rapporto fra le fattispecie . . .	5
1.5	D5 — L'art. 132: l'abusiva attività finanziaria	5
1.6	D6 — L'art. 133 e l'abuso di denominazione	6
1.7	D7 — Il caso Romanelli: i fatti	8
1.8	D8 — Il caso Giuffrè: i fatti e la sentenza del Tribunale di Bologna	9
1.9	D9 — Che cosa insegnano i due casi: il confine fra raccolta pubblica e raccolta consentita	10

1 | Abusivismo bancario, Titolo V e la giurisprudenza del corso

Questo capitolo chiude il modulo 1 tenendo insieme due materie che il programma separa ma che l'orale tratta sempre insieme: da un lato il **Titolo V del TUB** — «Soggetti operanti nel settore finanziario», artt. 106-114 — con le sue appendici, il Titolo V-bis sugli istituti di moneta elettronica e il Titolo V-ter sugli istituti di pagamento, e il Titolo VI-bis sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi; dall'altro il **Capo I del Titolo VIII**, «Abusivismo bancario e finanziario», artt. 130-133, che è il presidio penale e amministrativo delle riserve di attività. Il professor Urbani entra quasi sempre nell'argomento partendo dalla riserva: «chi può erogare credito senza raccogliere risparmio?», oppure «che cosa succede a chi raccoglie senza essere banca?». Il filo logico da tenere è uno solo, e va enunciato subito: **a ogni riserva di attività corrisponde un albo o un elenco, a ogni albo corrisponde un procedimento autorizzativo, e a ciascuna riserva corrisponde una fattispecie sanzionatoria**. Chi sa percorrere questa catena in entrambe le direzioni — dalla norma incriminatrice alla riserva violata e viceversa — ha già in mano il capitolo. Le due sentenze del corso servono a mostrare che la catena regge anche quando la realtà prova ad aggirarla: il caso Giuffrè, del 1961-1962, sul confine fra raccolta e attività bancaria; il caso Romanelli, deciso in Cassazione nel 2009, sul confine fra forma giuridica e sostanza economica dell'operazione. Del docente è noto che, sui casi, chiede prima i fatti e poi il principio di diritto: presentarsi con il principio senza la vicenda è il modo più rapido per perdere la fascia alta.

1.1. D1 — Che cosa disciplina il Titolo V del TUB e perché esiste

Domanda. Il Titolo V del Testo unico si intitola «Soggetti operanti nel settore finanziario». Mi spieghi qual è la logica di questo Titolo e come si raccorda con la disciplina dell'attività bancaria.

Risposta da dare. Il Titolo V del TUB disciplina i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma** senza essere banche. La norma cardine è l'art. 106, comma 1, secondo cui tale esercizio «è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia». Il Titolo esiste perché l'ordinamento italiano non riserva soltanto l'attività bancaria nel suo complesso, ma pre-

sidia separatamente i due termini del binomio dell'art. 10: la raccolta del risparmio, all'art. 11, e l'erogazione del credito, all'art. 106.

Spiegazione. La chiave di lettura del Titolo V sta nella denominazione completa del Testo unico: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». Il legislatore del 1993 non si è limitato a regolare le banche; ha regolato anche chi fa credito senza essere banca. La ragione è tecnica prima che sistematica: l'erogazione del credito è un'attività comune alle banche e agli intermediari finanziari, ma la **fonte della provvista** è radicalmente diversa. La banca impiega fondi raccolti presso il pubblico con obbligo di rimborso, e perciò espone al rischio d'impresa il risparmio altrui — il che giustifica la tutela costituzionale dell'art. 47 Cost. e l'intero apparato di vigilanza prudenziale. L'intermediario finanziario del Titolo V, invece, impiega mezzi propri o provvista raccolta presso soggetti qualificati: qui il risparmio del pubblico non è esposto, e viene meno la ragione più forte della vigilanza bancaria. Restano però in gioco la stabilità complessiva del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti verso la clientela, ed è su questi due interessi che si reggono una riserva di attività e un regime di vigilanza propri, per quanto più leggeri di quelli bancari.

Il Titolo V si articola oggi in **due Capi**. Il Capo I, intitolato «Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario», contiene gli artt. da 106 a 114 e regola l'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106), l'autorizzazione (art. 107), la vigilanza (art. 108), la vigilanza consolidata sul gruppo finanziario (art. 109), i rinvii alla disciplina bancaria (art. 110), le figure speciali del microcredito (art. 111), della finanza etica e sostenibile (art. 111-bis) e dei confidi (art. 112), i relativi organismi e controlli (artt. 112-bis e 113), la crisi dell'intermediario (artt. 113-bis e 113-ter) e le norme finali (art. 114). Il Capo II, di conio recentissimo, è stato inserito dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, e disciplina agli artt. da 114.1 a 114.14 l'acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza e la nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.

A questo nucleo si affiancano due Titoli autonomi che il programma tratta insieme al Titolo V perché rispondono alla stessa logica: il **Titolo V-bis**, «Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica» (artt. 114-bis - 114-quinquies.4), e il **Titolo V-ter**, «Istituti di pagamento» (artt. 114-sexies - 114-octiesdecies). Entrambi sono figli del recepimento delle direttive europee sui servizi di pagamento e sulla moneta elettronica, ed entrambi ritagliano una porzione dell'attività tradizionalmente bancaria — la gestione dei mezzi di pagamento — affidandola a soggetti non banche, con riserve e albi propri.

1.2. D2 — L'art. 106 e l'albo unico degli intermediari finanziari

Domanda. Mi illustri l'art. 106 del Testo unico: quale attività è riservata, a chi, e che cosa è cambiato rispetto al testo originario del 1993.

Risposta da dare. L'art. 106, comma 1, TUB riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma** agli intermediari finanziari

autorizzati e iscritti in un **albo unico tenuto dalla Banca d'Italia**. È il perno del Titolo V: è da questa riserva che discendono l'autorizzazione dell'art. 107, la vigilanza dell'art. 108 e la sanzione penale dell'art. 132.

Spiegazione. Conviene partire dalla formulazione originaria, perché il confronto è esattamente ciò che il docente vuole sentire. Il vecchio art. 106 elencava **quattro attività finanziarie** — assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi — il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato ai soggetti iscritti in un **elenco generale** tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvaleva dell'**Ufficio Italiano dei Cambi**. Si trattava di una forma di vigilanza puramente anagrafica: l'iscrizione certificava l'esistenza del soggetto, non la sua solidità. L'art. 107, nella versione originaria, aggiungeva un **elenco speciale** tenuto dalla Banca d'Italia, cui erano tenuti a iscriversi gli intermediari di dimensione o di operatività più rilevante, sottoposti per ciò stesso a una vigilanza di tipo prudenziale.

Questa architettura a doppio binario è stata smantellata dal **d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141**, che ha sostituito l'intero Titolo V. Le novità sono tre e vanno enunciate in ordine. Primo: l'oggetto della riserva si contrae alla sola **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma**, mentre le altre tre attività escono dal Titolo V per strade diverse — i servizi di pagamento hanno ormai una riserva e un albo propri nel Titolo V-ter; l'intermediazione in cambi rileva oggi, per le operazioni su valute che integrano strumenti finanziari, come servizio di investimento disciplinato dal TUF, mentre l'attività di cambiavalute, che il vecchio art. 155, comma 5, collocava in una sezione dell'elenco dell'art. 106, è stata estratta dal TUB e affidata a un registro autonomo; l'assunzione di partecipazioni, invece, ha semplicemente cessato di essere attività riservata, e viene in rilievo soltanto come presupposto della vigilanza sui gruppi e, quando la partecipazione è in una banca o in un intermediario, dell'autorizzazione dell'art. 19. Secondo: i due elenchi si fondono in un **unico albo**, tenuto dalla Banca d'Italia. Terzo, e decisivo: si passa dall'iscrizione alla **autorizzazione**; la vigilanza anagrafica diventa vigilanza prudenziale per tutti, senza più distinzione dimensionale.

Il comma 2 elenca le attività ulteriori consentite: l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento, ma soltanto se l'intermediario è a ciò autorizzato ai sensi degli artt. 114-quinquies, comma 4, o 114-novies, comma 4, e iscritto nel relativo albo (lett. a); la prestazione di servizi di investimento, se autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF (lett. b); le altre attività consentite dalla legge e le attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia (lett. c). Il comma 3 delega al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare il contenuto delle attività del comma 1 e — profilo pratico cruciale — di stabilire **in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico**: la delega è stata esercitata con il D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

Vale la pena osservare che «concessione di finanziamenti» ed «erogazione del credito» sono, nel lessico del Testo unico, sinonimi: è la stessa attività che, combinata con la raccolta fra il pubblico, dà luogo all'attività bancaria ai sensi dell'art. 10, comma 1. La differenza fra la banca e l'intermediario finanziario non sta dunque nell'attività di impiego, ma nella provvista.

1.3. D3 — La mappa dell'abusivismo: il Capo I del Titolo VIII

Domanda. Mi descriva il sistema sanzionatorio dell'abusivismo bancario e finanziario: quali sono le fattispecie e come si raccordano alle riserve di attività.

Risposta da dare. Il Capo I del Titolo VIII del TUB, intitolato «Abusivismo bancario e finanziario», comprende gli artt. da 130 a 133. Il sistema è costruito **per specularità**: a ogni riserva di attività corrisponde una fattispecie incriminatrice, e il presidio si chiude con una norma sulla denominazione e con un potere di intervento cautelare della Banca d'Italia.

Spiegazione. La mappa, nell'ordine del testo, è la seguente:

Norma	Rubrica	Riserva presidiata	Sanzione
art. 130	Abusiva attività di raccolta del risparmio	art. 11 TUB	arresto da uno a tre anni e ammenda da 12.911 a 51.645 euro
art. 131	Abusiva attività bancaria	artt. 10 e 11 TUB	reclusione da uno a otto anni e multa da 4.130 a 10.329 euro
art. 131-bis	Abusiva emissione di moneta elettronica	art. 114-bis TUB	reclusione da uno a otto anni e multa da 4.132 a 10.329 euro
art. 131-ter	Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento	art. 114-sexies TUB	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 2.066 a 10.329 euro
art. 132	Abusiva attività finanziaria	artt. 106, 111 e 112 TUB	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 2.065 a 10.329 euro
art. 132-bis	Denuncia al pubblico ministero e al tribunale	tutte le precedenti	provvedimenti ex art. 2409 c.c.
art. 133	Abuso di denominazione	riserve di denominazione	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro

Due osservazioni di sistema rendono la mappa intelligibile. La prima riguarda la **natura delle fattispecie**: l'art. 130 è una contravvenzione, punita con arresto e ammenda; gli artt. 131, 131-bis, 131-ter e 132 sono delitti, puniti con reclusione e multa; l'art. 133 è un illecito amministrativo. La graduazione non è casuale: riflette la gravità crescente dell'aggressione alla riserva, con l'apice nell'abusiva attività bancaria, dove l'agente raccoglie il risparmio altrui e lo espone al rischio d'impresa senza alcun presidio di vigilanza.

La seconda riguarda la **cronologia**. Gli artt. 130 e 131 sono in vigore dal 1° gennaio 1994, ma le pene attualmente previste non sono quelle originarie: l'art. 39, comma 1, della **l. 28 dicembre 2005, n. 262** — la cosiddetta legge sul risparmio, approvata all'indomani degli scandali finanziari dei primi anni Duemila — le ha aumentate in misura considerevole. L'art. 130 prevedeva in origine l'arresto da sei mesi a tre anni; l'art. 131 la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.065 a 10.329 euro. Lo stesso intervento ha aumentato la pena dell'art. 131-bis. L'art. 132 è stato interamente sostituito dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per adeguarlo alla riscrittura del Titolo V; gli artt. 131-bis e 131-ter sono stati inseriti rispettivamente nel 2002 e nel 2010, in parallelo alla nascita dei Titoli V-bis e V-ter.

1.4. D4 — Gli artt. 130 e 131: elementi costitutivi e rapporto fra le fattispecie

Domanda. Mi metta a confronto l'art. 130 e l'art. 131 del Testo unico: qual è il rapporto fra le due fattispecie?

Risposta da dare. L'art. 130 punisce chi «svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11»; l'art. 131 punisce chi «svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 **ed esercita il credito**». La formulazione dell'art. 131 riproduce dunque testualmente quella dell'art. 130 e vi aggiunge un elemento: è, secondo la lettura accolta dalla Corte di cassazione nel caso Romanelli, un **reato complesso** che include in sé la fattispecie di cui all'art. 130.

Spiegazione. Gli elementi costitutivi dell'art. 130 sono tre. Il primo è lo svolgimento di un'**attività**, cioè di una condotta reiterata e non occasionale. Il secondo è la **raccolta del risparmio** come definita dall'art. 11, comma 1, ossia l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma: l'elemento qualificante è l'obbligo di rimborso, in mancanza del quale non si ha raccolta ai sensi del TUB. Il terzo è il carattere **pubblico** della raccolta, richiesto dall'art. 11, comma 2, e assente nel comma 1: non basta raccogliere fondi con obbligo di rimborso, occorre farlo «tra il pubblico».

L'art. 131 aggiunge l'**esercizio del credito**. La norma incriminatrice, in altri termini, recepisce la nozione di attività bancaria dell'art. 10, comma 1, e ne fa la propria fattispecie tipica: è il binomio, non uno dei due termini, a integrare il reato più grave. Ne segue una conseguenza pratica che la Cassazione ha valorizzato nel caso Romanelli: la contestazione dell'abusiva raccolta del risparmio «è effettuata sia ai sensi dell'art. 130, sia dell'art. 131», e la riqualificazione in corso di giudizio da una fattispecie all'altra non lede il diritto di difesa, perché l'imputato si è difeso su un fatto che è già interamente descritto nella fattispecie più grave.

Va infine osservato il rapporto con l'art. 132. Le tre norme coprono, in progressione, le tre situazioni possibili: chi raccoglie e non eroga risponde dell'art. 130; chi eroga e non raccoglie risponde dell'art. 132; chi fa entrambe le cose risponde dell'art. 131. È una simmetria perfetta con l'architettura delle riserve — art. 11 per la raccolta, art. 106 per l'erogazione, art. 10 per il binomio — e va esposta così, perché mostra che il sistema sanzionatorio non è un elenco ma il riflesso puntuale del sistema sostanziale.

1.5. D5 — L'art. 132: l'abusiva attività finanziaria

Domanda. Mi illustri l'art. 132 del Testo unico: quale condotta punisce e quali riserve presidia.

Risposta da dare. L'art. 132 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro «chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'**autorizzazione** di cui all'articolo

107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112». È la norma che chiude, sul versante penale, il sistema del Titolo V.

Spiegazione. La struttura della fattispecie merita di essere smontata. L'oggetto della condotta è rappresentato dalle «attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1»: poiché quel comma, nella formulazione vigente dal 2010, ne prevede una sola — la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma — la norma è oggi sostanzialmente monofattispecie, e il plurale è un residuo della formulazione anteriore, quando l'art. 106 elencava quattro attività. È un rilievo che vale la pena fare all'orale, perché dimostra di avere confrontato le due versioni del testo.

L'elemento negativo è triplice e va ricordato per intero, perché è ciò che distingue una risposta completa da una approssimativa: manca l'autorizzazione dell'art. 107 (intermediari finanziari), oppure l'iscrizione dell'art. 111 (microcredito), oppure quella dell'art. 112 (confidi e altri soggetti). L'art. 132 copre, in altre parole, non solo la violazione della riserva principale ma anche quella delle riserve minori ritagliate al suo interno. Il requisito dell'esercizio «nei confronti del pubblico» ricalca quello dell'art. 106 e ne condivide la definizione, demandata al D.M. n. 53/2015.

Accanto all'art. 132, il sistema conosce due fattispecie speciali che ne condividono la logica ma proteggono riserve distinte: l'art. 131-bis per l'abusiva emissione di moneta elettronica e l'art. 131-ter per l'abusiva prestazione di servizi di pagamento. Mentre l'art. 131-ter ripete la cornice edittale dell'art. 132, l'art. 131-bis adotta quella, assai più severa, dell'art. 131 — reclusione da uno a otto anni. La ragione è intuibile: l'emissione di moneta elettronica comporta la ricezione di fondi dal pubblico, e quindi un'aggressione al risparmio strutturalmente analoga a quella bancaria, mentre la prestazione di servizi di pagamento, di per sé, non implica giacenze stabili.

Vale la pena precisare che il caso Romanelli, pur essendo il caso di scuola sull'abusivismo, non è un precedente sull'art. 132: entrambe le contestazioni furono elevate ai sensi degli artt. 130 e 131 TUB. Il capo A1 riguardava la Romanelli Finanziaria s.p.a. — iscritta nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi e cancellata il 4 giugno 2002 proprio per la raccolta illegittima di risparmio — cui si contestavano la raccolta realizzata con i «warrants» emessi dal 1998 al 2002 e l'esercizio del credito attraverso i conti correnti; il capo A2 riguardava la «banca» Romanelli s.p.a., subentrata alla finanziaria nella gestione dei crediti, per l'abusiva raccolta del risparmio e per la pubblicizzazione dell'attività bancaria nonostante il diniego. Il dato è istruttivo proprio sul punto che qui interessa: la società finanziaria regolarmente iscritta non viola l'art. 132, perché la concessione di finanziamenti le è consentita; viola l'art. 131 quando a quell'attività aggiunge la raccolta del risparmio fra il pubblico, che le è vietata.

1.6. D6 — L'art. 133 e l'abuso di denominazione

Domanda. Che cos'è l'abuso di denominazione bancaria e come è sanzionato?

Risposta da dare. L'art. 133 TUB vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, «nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico», delle parole

«banca», «banco», «credito», «risparmio», «ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, **idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria**». Non è una tutela del nome commerciale: è una tutela dell'**affidamento del pubblico**, e per questo colpisce chiunque, a prescindere dal fatto che eserciti o meno attività bancaria.

Spiegazione. La norma si è stratificata seguendo la nascita delle nuove riserve. Il comma 1 riguarda la denominazione bancaria; il comma 1-bis, inserito nel 2002, riserva l'espressione «moneta elettronica» agli istituti di moneta elettronica e alle banche; il comma 1-ter, inserito nel 2010, riserva l'espressione «istituto di pagamento»; il comma 1-quater, inserito dal d.lgs. n. 141/2010, riserva la parola «finanziaria» agli intermediari dell'art. 106. Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole riservate possano essere utilizzate da soggetti diversi: il potere è stato esercitato con le Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II, che estendono il divieto a sigle e abbreviazioni abitualmente utilizzate dalle banche — «popolare», «cassa», «risp» — e ai termini relativi alle operazioni tipiche, come «depositi» o «conti correnti», ed elencano i casi di uso legittimo (società finanziaria capogruppo, società appartenenti a un gruppo bancario, società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento, intermediari finanziari ed enti previdenziali vigilati).

Il comma 3 contiene la sanzione, che oggi è **amministrativa pecuniaria**: da 5.000 a 5 milioni di euro; se la violazione è commessa da una società o da un ente, da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato. Lo stesso comma punisce la cosiddetta **millantata vigilanza**, cioè la condotta di chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività dell'art. 111. Il comma 3-bis richiama l'art. 144, comma 9, che consente di elevare la sanzione fino al doppio del vantaggio ottenuto, quando questo superi i massimali e sia determinabile.

Il caso Romanelli è il migliore esempio applicativo della norma, e va citato qui. La Banca d'Italia contestò che la società, «non autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ha utilizzato nella denominazione sociale, nei segni distintivi, nelle comunicazioni rivolte al pubblico e nella pubblicità termini idonei a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività medesima», richiamando espressamente l'art. 133 TUB e le Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Capitolo IV, Sezione II. La Corte d'appello di Roma, nel decreto dell'8 luglio 2002, ha scolpito il principio: «il solo fatto di utilizzare nelle comunicazioni ufficiali e nella pubblicità il termine “banca” non lasciava dubbi sulla natura dell'attività che la società intendeva esercitare, come è confermato dal divieto fatto dall'art. 133 T.U. bancario dell'uso di tale termine da parte di soggetti diversi dalle banche **proprio per il significato univoco di tale termine**, capace di ingenerare errore, facendo ritenere legittimato all'esercizio di attività bancaria il soggetto che ne faccia uso».

1.7. D7 — Il caso Romanelli: i fatti

Domanda. Mi racconti la vicenda della cosiddetta «Banca Romanelli»: che cosa era accaduto?

Risposta da dare. Si tratta di una società finanziaria toscana che, avendo chiesto e non ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, si denominò ugualmente «banca», aprì cinque sportelli e operò per circa un anno raccogliendo risparmio presso il pubblico mediante strumenti finanziari atipici e conti correnti. La vicenda si è conclusa con il fallimento della società nel 2003 e con la condanna penale degli amministratori, confermata dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza n. 2071 del 2009.

Spiegazione. La cronologia è la seguente. Nel **1988** nasce la Romanelli Finanziaria s.p.a., iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari allora tenuto dal Ministero del tesoro per il tramite dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Il **12 luglio 2000** la società delibera di mutare il proprio oggetto sociale e assume la denominazione di «banca» Romanelli s.p.a. Il **13 luglio 2000** vengono depositate due istanze parallele: la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria presso la filiale di Firenze della Banca d'Italia e la richiesta di omologazione presso il Tribunale di Firenze, adempimento allora necessario per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'**11 ottobre 2000** il Tribunale di Firenze rilascia il decreto di omologa; il **23 ottobre** la Procura appone il proprio visto. Il **30 ottobre 2000** — con diciassette giorni di ritardo rispetto al termine di novanta giorni fissato dalle Istruzioni di vigilanza — la Banca d'Italia comunica il **diniego** dell'autorizzazione, per mancanza dei requisiti di onorabilità. Nel **dicembre 2001** la Banca d'Italia pubblica nel Bollettino di Vigilanza n. 12 la contestazione dell'abuso di denominazione ai sensi dell'art. 133 TUB e vengono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie di 60 milioni di lire a ciascun componente del consiglio di amministrazione e di 6 milioni di lire a ciascun sindaco.

Nonostante il diniego, l'**8 aprile 2002** la società inizia l'attività e apre **cinque filiali**, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Procura della Repubblica. Il **4 giugno 2002** la Romanelli Finanziaria viene cancellata dall'elenco degli intermediari finanziari per avere raccolto illegittimamente risparmio, già a partire dagli anni Novanta, mediante «titoli fiduciari» — consistenti nella vendita a terzi di un titolo di credito e nel suo contemporaneo riacquisto a un prezzo maggiorato degli interessi pattuiti — e mediante **warrant** rappresentativi di un diritto di opzione per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla società stessa. Il **27 agosto 2002** la Banca d'Italia comunica agli altri intermediari che «la società cosiddetta Banca Romanelli non è autorizzata all'attività bancaria». Nel **gennaio 2003** un secondo Bollettino di Vigilanza contesta la reiterazione dell'abuso di denominazione, con nuove sanzioni di 30.987 euro agli amministratori e 3.098 euro ai sindaci. Il **20 marzo 2003** il Tribunale di Firenze dichiara il fallimento della società; il 10 marzo 2004 uno degli amministratori è condannato per usura.

Sul versante penale, il Tribunale di Firenze pronuncia sentenza nel giugno 2005; la Corte d'appello di Firenze decide il 4 ottobre 2007; la Corte di cassazione, sezione quinta penale, all'udienza del 25 novembre 2008 rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese

e alla rifusione di 4.000 euro alla parte civile, la Banca d'Italia. La sentenza è depositata il 20 gennaio 2009 con il n. 2071.

1.8. D8 — Il caso Giuffrè: i fatti e la sentenza del Tribunale di Bologna

Domanda. Mi racconti il caso Giuffrè e mi dica che cosa decise il Tribunale di Bologna.

Risposta da dare. Giambattista Giuffrè — noto come «il banchiere di Dio» — raccoglieva sistematicamente denaro da una platea vastissima di risparmiatori, promettendo tassi di interesse straordinariamente elevati, e destinava i fondi al finanziamento a fondo perduto di opere edilizie di natura ecclesiastica. Dichiarato fallito, propose opposizione sostenendo di non essere imprenditore commerciale. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 10 marzo 1961, respinse l'opposizione, qualificandolo imprenditore commerciale e «banchiere **lato sensu**» ai sensi dell'art. 2195, n. 4, del codice civile.

Spiegazione. I fatti, come li ricostruisce la sentenza, sono questi. La raccolta avveniva attraverso una rete capillare di «fiduciari» e di intermediari ecclesiastici, per vie postali e per il tramite di terze persone; la clientela, inizialmente ristretta, si allargò progressivamente fino ai circa cinquecento clienti che la Commissione parlamentare d'inchiesta poté individuare; le cifre indicate dallo stesso Giuffrè nei propri interrogatori — dodici miliardi di offerte e opere per venti-venticinque miliardi di lire — furono anzi ritenute eccessive dalla Commissione, mentre il curatore valutò in oltre nove miliardi le disponibilità del solo ultimo biennio. Gli interessi promessi salivano da una media del 45 per cento fino a punte del 100 per cento. Le somme raccolte venivano impiegate per finanziare la costruzione e la riparazione di fabbricati destinati a enti religiosi; i fondi non immediatamente impiegati venivano depositati presso istituti bancari o investiti in titoli di Stato e obbligazioni in attesa dell'impiego.

Il ragionamento del Tribunale si svolge in tre passaggi. Il primo riguarda la **nozione di imprenditore** ex art. 2082 c.c.: occorrono economicità — cioè un'attività condotta con metodi che si ispirano al principio del tornaconto, a soddisfacimento di un bisogno e con metodo economico —, professionalità — cioè carattere abituale, duraturo e non occasionale, con predisposizione di mezzi e una propria qualificazione professionale — e organizzazione. Il Tribunale ritiene che tutti e tre gli elementi ricorressero, e aggiunge che lo **scopo di lucro non è essenziale**: lo scopo di beneficenza è irrilevante ai fini della qualificazione, perché ciò che conta è il metodo economico dell'attività, non la destinazione soggettiva dei risultati.

Il secondo passaggio riguarda la **qualificazione commerciale**. Poiché Giuffrè non era imprenditore agricolo né piccolo imprenditore — categorie definite dall'art. 2135 e dall'art. 2083 c.c. e sottratte, ai sensi degli artt. 2202 e 2221 c.c., all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e alle procedure concorsuali —, egli doveva ricadere in via residuale fra gli imprenditori commerciali dell'art. 2195 c.c. Il Tribunale esclude che l'attività intermediaria nella circolazione del denaro possa rientrare nel n. 2 dell'art. 2195 — l'attività intermediaria nella circolazione dei beni — e la riconduce al **n. 4**, «attività bancaria o assicurativa».

Il terzo passaggio è quello più discusso: il Tribunale afferma l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un concetto di **banca «lato sensu»**, riferibile a qualsiasi impresa che compia operazioni aventi per oggetto la moneta come tale. Il concetto di attività bancaria rigorosamente limitato all'intermediazione nel credito — quello della legge bancaria del 1936-1938, che richiede il binomio raccolta più credito — apparirebbe eccessivamente ristretto e trascurerebbe tutte le norme del codice civile sui contratti bancari. Ne segue che esisterebbero **due nozioni** di attività bancaria: una nella legge speciale, che presuppone il binomio e presidia la tutela pubblicistica del risparmio; una nel codice civile, più ampia, che si accontenta di una sola delle due attività ai fini della qualificazione commerciale dell'imprenditore. Su questa base Giuffrè, pur avendo soltanto raccolto, è imprenditore commerciale e quindi assoggettabile al fallimento, e non alla liquidazione coatta amministrativa riservata alle banche autorizzate.

1.9. D9 — Che cosa insegnano i due casi: il confine fra raccolta pubblica e raccolta consentita

Domanda. Mettendo insieme il caso Giuffrè e il caso Romanelli, dove passa oggi il confine fra la raccolta del risparmio fra il pubblico, riservata alle banche, e la raccolta non bancaria consentita?

Risposta da dare. I due casi individuano i **due assi** lungo i quali il confine si traccia. Giuffrè risponde alla domanda «quale attività»: la raccolta senza esercizio del credito non è attività bancaria, ma resta raccolta vietata se avviene fra il pubblico. Romanelli risponde alla domanda «quale sostanza»: la qualificazione non dipende dalla veste giuridica dell'operazione ma dalla sua complessiva struttura finanziaria. Il diritto vigente ha recepito entrambi gli insegnamenti nell'art. 11 TUB e nel Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016.

Spiegazione. Il primo asse è quello dell'**obbligo di rimborso**. La Sezione II del Provvedimento stabilisce che costituisce raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, e che tale obbligo sussiste anche quando tempi ed entità del rimborso siano condizionati da clausole di postergazione o dipendano da parametri oggettivi, e anche nei casi in cui esso, «ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione», venendo in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi. Non costituisce invece obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o la ripartizione del patrimonio netto di liquidazione. È la traduzione normativa del criterio Romanelli: la sostanza prevale sulla forma.

Il secondo asse è quello della **pubblicità**. La Sezione III, paragrafo 2, elenca i casi in cui l'acquisizione di fondi non costituisce raccolta fra il pubblico:

- quella connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento (lett. a);
- quella connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento utilizzabili solo nella rete dell'emittente o per una gamma limitata di beni o servizi (lett. b);

- quella effettuata presso **soci, dipendenti o società del gruppo**, secondo le Sezioni V, VI e VII (lett. c);
- quella effettuata «sulla base di **trattative personalizzate** con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato», a condizione che dal contratto risulti con chiarezza la natura di finanziamento e che il reperimento di risorse non presenti connotazioni — numerosità, frequenza delle operazioni — tali da configurare di fatto una raccolta fra il pubblico (lett. d);
- quella effettuata presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale (lett. e).

La lett. d) è il criterio che gli appunti del corso richiamano parlando di «rapporti standardizzati»: si ha raccolta fra il pubblico quando l'offerta è indifferenziata e standardizzata, non quando nasce da una trattativa individuale inserita in un rapporto economico più ampio. È esattamente ciò che manca nei due casi: Giuffrè raccoglieva «sistematicamente e indiscriminatamente», con una rete di fiduciari e oltre cinquecento risparmiatori; Romanelli collocava warrant e obbligazioni con pubblicità sulla stampa e cinque sportelli aperti al pubblico.

I limiti quantitativi completano il quadro. Per la raccolta mediante strumenti finanziari, la Sezione IV fissa il limite complessivo nel **doppio del patrimonio**, in linea con l'art. 2412, primo comma, c.c., salve le deroghe codicistiche per la sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati e per gli strumenti destinati alla quotazione. Per la raccolta presso soci, la Sezione V distingue: le società diverse dalle cooperative possono raccogliere senza limiti, ma esclusivamente presso soci che detengano almeno il **2 per cento** del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno **tre mesi**; le cooperative possono raccogliere presso i propri soci purché i prestiti sociali non eccedano il **triplo del patrimonio**, elevabile al **quintuplo** se almeno il 30 per cento è assistito da garanzia di soggetti vigilati o se la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia, con esclusione dei limiti per le cooperative fino a cinquanta soci. E in ogni caso — Sezione III, paragrafo 1, e art. 11, comma 5, TUB — restano precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi **a vista** e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.